



PUTUSAN

Nomor 39 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YAYUK PUJI RAHAYU;**

Tempat Lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir: 53 tahun/8 Januari 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Penataran Palulo, RT 02, RW 10, Kelurahan
Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK PUJI RAHAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk tujuan mengeksploitasi orang, melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYUK PUJI RAHAYU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna putih: IMEI 1: 352160554137774, IMEI 2: 352320694137774;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas berisi biodata atas nama Nur Anggraeni;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Juli 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK PUJI RAHAYU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna putih, IMEI 1: 352160554137774, IMEI 2: 352320694137774;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas berisi biodata atas nama Nur Anggraeni;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1488/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 September 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Juli 2025 Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK PUJI RAHAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna putih, IMEI 1: 352160554137774, IMEI 2: 352320694137774;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar kertas berisi biodata atas nama Nur Anggraeni;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Akta Pid.Sus/2025/PN Blt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Akta Pid.Sus/2025/PN Blt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 September 2025;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar melalui Surat Tercatat tanggal 17 September 2025 yang diterima pada tanggal 19 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat tanggal 17 September 2025 yang diterima pada tanggal 19 September 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, Majelis Hakim Agung terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum acara dalam perkara *a quo*;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blitar sebelum tanggal 2 Januari 2026, dan permohonan kasasi diregister di Mahkamah Agung setelah tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa berdasarkan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru), perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP lama), dengan pengecualian hanya untuk peninjauan kembali;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana” dan “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa;
- Bahwa oleh karena kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, dan merupakan kelanjutan proses pemeriksaan perkara yang tidak terputus, maka berdasarkan asas *tempus regit actum* dan asas kepastian hukum, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa: (1) pemeriksaan kasasi terhadap perkara *a quo* dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; (2) permohonan kasasi dan memori kasasi yang telah diajukan dinyatakan tetap sah; (3) seluruh berkas perkara tetap sah dan menjadi bagian dari berkas perkara; atau (4) ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa (asas *lex favor reo*);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai pasal yang terbukti seharusnya yang terbukti adalah dakwaan pertama Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu berat memohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Blitar yang dimohonkan banding tersebut sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aril Wibisono, Saksi Siti Komsiyatin, dan Saksi Budiono telah memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan memenuhi persyaratan administratif berupa Kartu Keluarga asli, fotokopi akta, dan KTP asli. Dalam proses tersebut, Saksi Aril Wibisono menjanjikan uang saku sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta gaji sebesar 1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau setara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan ketentuan 2 (dua) bulan pertama tanpa gaji sebagai pengganti biaya keberangkatan. Sebelum berangkat, Saksi Korban menjalani *medical check up*, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan paspor, hingga diberangkatkan melalui Surabaya dan Batam sebelum akhirnya tiba di Malaysia;
 - b. Bahwa selama berada di Malaysia, Saksi Korban bekerja selama 6 (enam) bulan di rumah majikan bernama Zahari di Bandar Bukit Pucung Malaysia tanpa menerima gaji dan tanpa memperoleh pelatihan sebelum keberangkatan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., paspor yang digunakan Saksi Korban dibuat dengan tujuan wisata dan menggunakan visa turis, bukan visa kerja, sehingga keberangkatan tersebut dikategorikan sebagai PMI non-prosedural atau ilegal;
- d. Bahwa kewenangan perekrutan, penampungan, pengiriman, dan penempatan PMI ke luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri, termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
- e. Bahwa dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja ke luar negeri tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar serta memastikan *medical check up* Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Terdakwa berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan memastikan *medical check up* Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia dan juga ikut menerima uang yang diberikan Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Malaysia, Saksi Budiono berperan sebagai orang yang mengantarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Batam dan seterusnya ke Malaysia;

f. Bahwa Terdakwa Yayuk Puji Rahayu, Saksi Aril Wibisono, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);

- Bahwa perbuatan Terdakwa demikian secara materiil memenuhi keseluruhan unsur Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terdahulu dipertimbangkan pedoman pidana sebagaimana Ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menginsafi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Terdakwa mempersiapkan dan merencanakan perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan pembagian tugas yang jelas dalam kelompoknya;
- Korban tidak menerima upah yang dijanjikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1488/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 September 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Juli 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa YAYUK PUJI RAHAYU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1488/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 September 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Juli 2025 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Januari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)